

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3102/2536

นาย สม ชาติ วง ษ์วรรณะ
บริษัท บาลโฟร์บีที ไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 801

ป.วิ.พ. มาตรา 60

สำเนาหนังสือมอบอำนาจท้ายคำให้การของจำเลยที่มีใจความสำคัญว่า จำเลย
ขอมอบอำนาจให้ ท.เป็นผู้มีอำนาจและดำเนินการต่าง ๆ ของจำเลยจัดการเกี่ยวกับ
งานในประเทศไทย ตลอดจนมอบอำนาจช่วงให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้จำเลยขอรับ
ผิดชอบในการกระทำของผู้รับมอบอำนาจเสมือนหนึ่งจำเลยได้กระทำเองทุกประการ
นั้น มีลักษณะเป็นหนังสือมอบอำนาจที่ตั้ง ท.เป็นตัวแทนรับมอบรับมอบอำนาจทั่วไป
ท. จึงมีอำนาจทำกิจใด ๆ ในทางจัดการแทนจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 801 วรรคแรกหนังสือมอบอำนาจของจำเลยดังกล่าวมีผลเท่ากับว่า
จำเลยได้มอบอำนาจให้ ท. เข้ามาต่อสู้อย่างดีแทนจำเลยกับมีอำนาจแต่งตั้งทนายความ
เข้ามาดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแทนจำเลยได้ ดังนั้น การมาศาล การยื่นคำ
ให้การและการสืบพยานจำเลยของทนายความที่ ท. แต่งตั้งไว้ถือได้ว่าเป็นการ
ดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 57 วัน เป็นเงิน 34,200 บาท และค่าชดเชยเท่ากับ อัตราค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน เป็นเงิน 54,000 บาท ให้โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ว่าตามหนังสือมอบอำนาจท้ายคำให้การของจำเลย จำเลยไม่ได้มอบอำนาจให้นายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล เข้ามาดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีแทนจำเลย นายทรงศักดิ์ไม่มีอำนาจแต่งตั้งทนายความ เข้ามาดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแทนจำเลย การมาศาลการยื่นคำให้การและการสืบพยานจำเลยของทนายความที่นายทรงศักดิ์แต่งตั้งไว้จะถือว่าเป็นการมาศาล เป็นการยื่นคำให้การและเป็นการสืบพยานจำเลยในคดีนี้ไม่ได้ ศาลต้องรับฟังเฉพาะพยานหลักฐานของโจทก์และพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจท้ายคำให้การของจำเลยที่มีใจความสำคัญว่าจำเลยขอมอบอำนาจให้นายทรงศักดิ์เป็นผู้มีอำนาจและดำเนินการต่าง ๆ ของจำเลย จัดการเกี่ยวกับงานในประเทศไทย ตลอดจนมอบอำนาจช่วงให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ จำเลยขอรับผิดชอบในการกระทำของผู้รับมอบอำนาจเสมือนหนึ่งจำเลยได้กระทำเองทุกประการนั้นมีลักษณะเป็นหนังสือมอบอำนาจที่ตั้งนายทรงศักดิ์เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไป นายทรงศักดิ์มีอำนาจทำกิจใด ๆ ในทางจัดการแทนจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 801 วรรคแรกจึงเห็นว่า หนังสือมอบอำนาจของจำเลยมีผลเท่ากับว่าจำเลยได้มอบอำนาจให้นายทรงศักดิ์เข้ามาต่อสู้คดีแทนจำเลย กับมีอำนาจแต่งตั้งทนายความเข้ามาดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแทน

จำเลยได้ ดั่งนั้นการมาศาล การยื่นคำให้การ และการสืบพยานจำเลยของทนายความ
ที่นายทรงศักดิ์แต่งตั้งไว้ถือได้ว่าเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ชอบแล้ว โจทก์จึง
จะให้ศาลต้องรับฟัง เฉพาะพยานหลักฐานของโจทก์และพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่าย
ชนะคดีไม่ได้

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ชวลิต พรายภู)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>